

0013024-50.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... cobertura securitária à ocorrência de 'roubo' ou 'furto mediante arrombamento', com exclusão da hipótese de 'furto simples', ocorrida no caso dos autos Contrato que carrega termos jurídicos indistinguíveis à maior parte dos consumidores, ausente, no mais, informação clara e precisa a respeito do exato objeto da avença Contrato que desatende aos preceitos estampados nos art. 6º, III e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Tupi, 765, São José do Rio Preto - SP - cep 15090-020

0013024-50.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0013024-50.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

João de Deus dos Reis

Requerido:

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Decido.

Por primeiro, em razão de a parte autora não encontrar-se assistida por advogado, bem como diante da matéria constante da defesa, norteados pelos princípios constantes do art. 2º da Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, a informalidade e a economia processual, dispensei a parte autora da apresentação de réplica e, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, passo à apreciação da demanda.

Aduz a parte autora ter adquirido o aparelho celular descrito na inicial e que, junto com o aparelho, contratou o seguro administrado pela corre ZURICH SEGURADORA. Prosseguem relatando que em 28/06/2022 o aparelho fora-lhe furtado, razão pela qual, após elaborar BO, encaminhou a documentação necessária à seguradora ré para recebimento da indenização que entende devida, sendo-lhe negada a indenização sob o argumento de tratar-se de furto simples, não coberto pela apólice. Pretende, portanto, a condenação da requerida no pagamento da indenização prevista, bem como a reparação dos danos morais sofridos.

EM DEFESA, sustenta a ré que o sinistro ocorrido, tal qual descrito no BO de fls. 6/7, não estava coberto pela apólice ajustada entre as partes, de modo que o requerente não tem direito à indenização pretendida.

No entanto, não assiste razão à companhia reclamada.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 170, inciso V, instituiu no ordenamento jurídico brasileiro o primado da proteção do consumidor, de modo que a despeito de autorizada a livre iniciativa, o exercício da atividade de empresa deverá respeitar, dentre outros, o princípio da defesa do consumidor. Por tal motivo, o CDC, em seu artigo 6º, de modo mais específicos, destrinchou tal defesa, implementando princípios de observância obrigatória nas relações de consumo.

Com tal espírito, o inciso III do artigo 6 do CDC estatuiu que é direito básico do consumidor o recebimento de informação adequada do serviço/produto adquirido. Nessa esteira, é evidente que ao vender um seguro ao consumidor, a companhia deverá prestar de forma adequada todas as informações necessárias que têm condição de influenciar o consumidor na tomada de decisão relativa à contratação. É dizer, não se pode permitir que, com informações apenas técnicas, não claras, não destacadas e imprecisas, a companhia seguradora, quando do sinistro, invoque a apólice e negue cobertura.

Esse é o caso dos autos. Isso porque o documento de fls. 22, de fato, informou à parte autora que o seguro contratado cobria apenas o furto qualificado, excluindo a modalidade de furto simples. Contudo, de forma não adequada - e portanto sem cumprir a determinação legal - deixou o mesmo documento de informar ao reclamante o que seria efetivamente furto qualificado, bem como qualquer outra excludente que não lhe foi informada. É evidente que tal informação constitui elemento fundamental para a aceitação do seguro, pois se estivesse informado adequadamente acerca da restrição, poderia a autora, como consumidor, concluir se ainda valeria a pena ou não a contratação.

Consequentemente, sem cumprir o ditame legal mencionada, a restrição em análise não tem eficácia jurídica, nos exatos termos do artigo 54, § 4º, normas que constituem verdadeiro corolário contratual do princípio da informação adequada.

Neste sentido, traz o juízo recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que bem se adequa ao caso em análise:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SEGURO DE APARELHO CELULAR
Sentença reformada para reconhecer-se a abusividade da cláusula que limitou as hipóteses de cobertura securitária à ocorrência de 'roubo' ou 'furto mediante arrombamento', com exclusão da hipótese de 'furto simples', ocorrida no caso dos autos Contrato que carrega termos jurídicos indistinguíveis à maior parte dos consumidores, ausente, no mais, informação clara e precisa a respeito do exato objeto da avença Contrato que desatende aos preceitos estampados nos art. 6º, III e 46 do CDC - Nulidade da cláusula restritiva e da negativa perpetrada Indenização devida, observadas as limitações contratuais e desconto de franquia Precedentes desta 28ª Câmara - Danos morais, outrossim, inocorrentes Desinteligência contratual inapta a gerar consequências lesivas a direitos de personalidade Sucumbência recíproca caracterizada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação n. 1016667-43.2020.8.26.0196, rel. Des. Angela Lopes - j. 18/04/2022)

Ainda:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PATRIMONIAL - FURTO DE APARELHO CELULAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FURTO SIMPLES - CLÁUSULA LIMITATIVA QUE SE MOSTRA

ABUSIVA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E TJSP - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP 28ª Câmara de Direito Privado Apelação nº 1021603-90.2021.8.26.0224 Des. Relator: Cesar Luiz De Almeida j. 2 de março de 2022).

"1. Caracterizado abuso de confiança, a qualificadora do furto do aparelho de telefone celular, a seguradora honrará a apólice. Aliás, de consumidor que contrata seguro não se exige conhecimento da distinção entre tipos penais, como roubo, furto qualificado ou furto simples: ao pagar prêmio à seguradora, ele se previne do risco da subtração, que a ela transfere. 2. Ausente lesão moral na simples inadimplência contratual, rejeita-se a pretendida indenização dessa natureza.." (TJSP 28ª Câmara de Direito Privado - Apelação Nº 1006651-18.2020.8.26.0297 Des. Relator: Celso Pimentel j. 1º de outubro de 2021).

Ao final, cabe apenas uma ressalva: comprovada a contratação de franquia para o caso da apólice em discussão, neste caso na ordem de 25% sobre o valor do bem, deverá tal percentual ser abatido para que se chegue ao valor final devido. Assim, considerando o valor de R\$ 1.699,00 descontados os 25% a título de franquia (R\$ 424,75), chega-se a R\$ 1.274,25, valor pelo qual liquidado a pretensão material da autora. Ressalta o juízo que a apólice de seguro contratada não prevê a substituição do aparelho mas a indenização em caso de sinistro, razão pela qual resta liquidado o pedido obrigacional em perdas e danos pelo valor acima apontado.

Finalmente, não há que se falar em reparação de danos morais, por se tratar o caso de desinteligência contratual, incidindo o entendimento consagrado pela Turma de Uniformização de Sistema dos Juizados Especiais na Súmula n. 06 (mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência, condeno a requerida a pagar a quantia de R\$ 1.274,25 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), quantia esta que deverá ser acrescida de correção monetária a partir do sinistro e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem sucumbência.

P.I.

"Valores a recolher ao Estado em caso de Recurso: Preparo do recurso: em guia DARE-SP, código 230-6 (preenchimento nos termos do Provimento CG nº 13/2019 - art. 1.092 e 1.093 das Normas de Serviço da CGJ); demais despesas processuais devem ser atualizadas monetariamente e recolhidas nas respectivas guias com respectivos códigos (FEDTJ), inclusive eventuais atos de Oficiais de Justiça na guia própria (GRD), a ser comprovado mediante juntada das guias com a interposição do recurso, independentemente de intimação e nos termos do Comunicado CG n. 489/2022, a seguir transcrito, sob pena de deserção. Prazo: contam-se apenas os dias úteis, de acordo com o art. 12-A da Lei n. 9.099/95, a partir da data da intimação, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. COMUNICADO CG Nº 489/2022: A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados e Magistradas, aos Dirigentes, Servidores e Servidoras das unidades judiciais do Estado de São Paulo, bem como aos Advogados e Advogadas e ao público em geral que, no sistema de Juizados Especiais, o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente, passando o item 12, do Comunicado CG nº. 1.530/2021, a contar com a seguinte redação: 12. No sistema dos

Juizados Especiais, em caso de interposição do Recurso Inominado, deverá ser elaborada certidão antes da remessa dos autos ao Colégio Recursal. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos."

São José do Rio Preto, 29 de novembro de 2022.

EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Assinatura digital, nos termos da Lei 11.419/2006,
conforme impressão à margem direita.